

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5455/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ฮั่ว แซ่ ตั้ง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 92, มาตรา 96, มาตรา 101, มาตรา 102, มาตรา 103

พฤติการณ์ที่พวกของจำเลยนำขึ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ที่ได้มาโดยการกระทำผิดบรรทุกรถยนต์ออกจากโกดังที่เกิดเหตุแล้วถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุม โดยภายในโกดังที่เกิดเหตุมีการขน ขึ้นส่วนรถยนต์ที่ตัดเป็นชิ้นแล้วบรรทุกรถยนต์ กระบะอีกคันหนึ่งซึ่ง สามารถขับขนย้ายออกไปได้โดยง่าย มีเหตุผลเชื่อได้ว่าหาก เน้นซ้ำ กว่าที่จะเอาหมายค้นมาทำการตรวจค้นในวันรุ่งขึ้น สิ่งของดังกล่าว จะถูกโยก ย้ายเสียก่อน และพยานหลักฐานสำคัญจะสูญหาย กรณีมีเหตุ จุกเงินอย่างยิ่งพัน ตำรวจโท ป. ตำแหน่งสารวัตรสืบสวนสอบสวน ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานตำรวจชั้นผู้ใหญ่ ย่อมทำการตรวจค้นโกดังที่ เกิดเหตุในเวลากลางคืนโดยไม่มีหมายค้นได้ ของกลาง จำนวนมากเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ที่ได้จากโกดังที่เกิดเหตุได้มีการตรวจสอบและให้ จำเลยลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องไว้ในบัญชีของกลางแล้ว ย่อมใช้ยันจำเลยได้.

คดีนี้ศาลชั้นต้นรวมพิจารณาพิพากษาเข้ากับคดีอาญาหมายเลขแดง ที่9573/2531 ของศาลชั้นต้น แต่คดีดังกล่าวถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,335(1), 357

คื่นของกลางแก่ผู้เสียหาย และให้จำเลยร่วมกันคื่นหรือใช้ราคาทรัพย์ 200,000 บาท
แก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 9573/2531 ของศาลชั้นต้น มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 ประกอบด้วยมาตรา 83 ให้จำคุกคนละ 5 ปีจำเลยกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในอีกคดีดังกล่าวให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือน ให้จำเลยกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในอีกคดีร่วมกันคื่นหรือใช้ราคาทรัพย์ 200,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 9573/2531 ของศาลชั้นต้นอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 9573/2531 ของศาลชั้นต้น มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในคดีดังกล่าวมีอายุไม่เกิน 20 ปี ลดมาตราส่วนโทษให้คนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 จำคุกคนละ 3 ปี 4 เดือน จำเลยที่ 2 และที่ 3 ในคดีดังกล่าวให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้อีกคนละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 ในคดีดังกล่าวคนละ 2 ปี 2 เดือน 20 วัน คำขอที่ให้จำเลยและจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในอีกคดีร่วมกันคื่นหรือใช้ราคาทรัพย์ 200,000 บาท ให้ยก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยร่วมกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ในคดีอาญาหมายเลข
แดงที่ 9573/2531 ของศาลชั้นต้นกระทำความผิดฐานรับของโจร และวินิจฉัยปัญหาข้อ
กฎหมายตามฎีกาของจำเลยว่า ที่จำเลยฎีกาอ้างว่า พันตำรวจโทประวิทย์กับพวก
เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานตำรวจเข้าทำการตรวจค้นในที่รโหฐาน
โดยไม่มีหมายค้นและไม่เข้าเหตุที่จะค้นในเวลากลางคืน และเมื่อตรวจค้นเสร็จแล้ว
ก็มีได้ทำบันทึกการตรวจค้นและมีให้ผู้ครอบครองสถานที่ตลอดจนจำเลยกับพวก
ดูแลรับรองสิ่งของที่ค้นพบ ตลอดจนมิได้มีการหีบห่อ ตีตราหรือทำเครื่องหมายสำคัญ
เกี่ยวกับสิ่งของที่ค้นพบนั้น รวมทั้งเมื่อมีการสอบปากคำจำเลยก็มีได้นำสิ่งของที่ค้น
พบมาแสดงให้จำเลยดูแต่อย่างใด ซึ่งการจงใจละเว้นเช่นนี้เป็นการขัดต่อบทบัญญัติ
แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92, 96, 101, 102, 103 และ
มาตรา 242 และเมื่อเป็นการปฏิบัติขัดต่อกฎหมายเช่นนี้ของกลางเหล่านี้จะนำมาใช้
ยืนยันให้เป็นผลร้ายแก่จำเลยไม่ได้นั้น เห็นว่าในการค้นของกลางดังกล่าวนี้ พันตำรวจ
โทประวิทย์มีตำแหน่งเป็นสารวัตรสืบสวนสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานตำรวจชั้นผู้ใหญ่
ทำการตรวจค้นได้ในเมื่อมีความสงสัยตามสมควรว่าสิ่งของที่ได้มาโดยการกระทำผิด
ได้ซ่อนหรืออยู่ในโกดังดังกล่าว ประกอบกับได้ความว่าก่อนทำการจับกุมนายเซลล์
และนายสมรธได้นำชิ้นส่วนอุปกรณ์บางส่วนบรรจุรถยนต์ออกจากโกดังไป และ
ภายในโกดังที่เกิดเหตุได้มีการขนชิ้นส่วนรถยนต์ที่ตัดแล้วบรรจุรถยนต์กระบะอีก
คันหนึ่งแล้วซึ่งสามารถขนขนย้ายไปโดยง่าย มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าหากเนินช้ากว่าจะ
เอาหมายค้นมาตรวจค้นในวันรุ่งขึ้น สิ่งของเหล่านี้จะถูกโยกย้ายเสียก่อน และพยาน
หลักฐานสำคัญจะสูญหาย กรณีมีเหตุฉุกเฉินอย่างยิ่ง ฉะนั้นการค้นของพันตำรวจโท
ประวิทย์แม้จะไม่มีหมายค้นและตรวจค้นในเวลากลางคืนก็อาจจะทำการค้นได้ไม่ขัด
ต่อกฎหมายแต่อย่างใด ส่วนของกลางจำนวนมากเป็นชิ้นส่วนรถที่ได้จากโกดังใน

ชอยโรงเจซึ่งได้มีการตรวจสอบกันแล้ว และให้จำเลยรับรองไว้ว่าพวกของกลางต่าง ๆ นั้นค้นได้ที่โกดังโรงเจซึ่งเป็นอยู่รตงกล่าว ซึ่งจำเลยก็ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้ปรากฏตามบัญชีของกลาง เอกสารหมาย จ.4 ฉะนั้นของกลางอันเป็นพยานวัตถุเหล่านี้จึงใช้ยันจำเลยได้

พิพากษายืน.

(วินัย กันนะ-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ